

# IMPUESTO DE REGISTRO Y PLANILLA DE RADICACIÓN

## NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.

### 1. NATURALEZA DEL IMPUESTO DE REGISTRO

El impuesto de registro es un **tributo departamental**, no un derecho cameral. Fue creado por los artículos 226 a 235 de la **Ley 223 de 1995** y reglamentado por el **Decreto 650 de 1996**. Grava la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los que sean parte o beneficiarios los particulares y que deban registrarse en las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de instrumentos públicos.

Tres consecuencias prácticas se derivan de esa naturaleza:

- El titular del tributo es el **departamento de Antioquia**, no la Cámara de Comercio. Esta actúa únicamente como **recaudadora por convenio**, cuando el convenio existe.
- La **exención de la Ley 1780 de 2016 no lo cubre**. Ese beneficio recae exclusivamente sobre los derechos de matrícula mercantil que percibe la Cámara. Ninguna norma de la Ley 1780 exonera del impuesto de registro.
- La Cámara **verifica previamente el pago** antes de inscribir el acto. Sin comprobante de pago o de exención, no hay inscripción.

### 2. BASE GRAVABLE EN LA CONSTITUCIÓN DE ESTA SOCIEDAD

El artículo 6.º del Decreto 650 de 1996 establece que, tratándose de la **constitución de sociedades por acciones**, la base gravable está constituida por el **capital suscrito**. No por el capital autorizado ni por el capital pagado.

Esta precisión importa en el caso concreto: si se tomara el capital autorizado de \$1.200.000.000 como base, el impuesto se duplicaría indebidamente. La base correcta es el capital suscrito de **\$600.000.000**.

Debe verificarse además que **no exista prima en colocación de acciones**. Cuando el acto implica la constitución o el incremento de la prima, la ley prevé una tarifa especial reducida para esa porción. En este caso las acciones se emitieron **a la par**, por su valor nominal de \$1.000, de modo que no hay prima y toda la base tributa a la tarifa ordinaria.

### 3. LIQUIDACIÓN

| Concepto            | Determinación                                            | Valor         |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Naturaleza del acto | Acto con cuantía sujeto a registro en cámara de comercio | —             |
| Base gravable       | Capital suscrito (artículo 6.º del Decreto 650 de 1996)  | \$600.000.000 |
| Tarifa aplicable    | 0,7 %, dentro del rango de 0,3                           | 0,7 %         |

|                                                                                               |                                                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                               | % a 0,7 % del artículo 230 de la Ley 223 de 1995, según la ordenanza departamental de Antioquia |                                    |
| Prima en colocación de acciones                                                               | No existe; acciones emitidas a la par                                                           | \$0                                |
| Impuesto <b>sin cuantía</b> por la inscripción del nombramiento de los representantes legales | Entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, según ordenanza                          | ≈ \$93.000 a \$187.000             |
| <b>IMPUESTO DE REGISTRO A PAGAR</b>                                                           | <b>Con cuantía más sin cuantía</b>                                                              | <b>≈ \$4.293.000 a \$4.387.000</b> |

**Verificación aritmética del componente con cuantía:**  $\$600.000.000 \times 0,007 = \$4.200.000$ .

**El impuesto sin cuantía.** El numeral 5.2.2 de la guía registral de la Cámara precisa que el trámite causa **dos** impuestos de registro y no uno: el de cuantía por la constitución, y **uno sin cuantía por la inscripción de cada órgano nombrado** —representantes legales, junta directiva y revisores fiscales—. Aquí solo se nombra el órgano de representación legal, con principal y suplente, de modo que se causa un único acto sin cuantía. El artículo 230 de la Ley 223 de 1995 lo tasa entre dos y cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes; la ordenanza departamental fija el valor exacto dentro de ese rango.

**Tarifa a confirmar.** El rango legal es de 0,3 % a 0,7 % y corresponde a la asamblea departamental fijar la tarifa dentro de ese rango mediante ordenanza. La liquidación anterior asume el tope de 0,7 %, que es el aplicado en Antioquia. Antes de pagar, conviene confirmar la tarifa vigente en el portal tributario de la Gobernación de Antioquia o en la liquidación que expida la propia Cámara, porque una tarifa menor reduciría el valor a pagar.

#### 4. DÓNDE Y CÓMO SE PAGA

| Vía                                           | Procedimiento                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A través de la Cámara de Comercio             | Cuando existe convenio de recaudo, la Cámara liquida el impuesto en el mismo acto de radicación y lo cobra junto con los derechos de registro. Es la vía más simple y la que evita errores de liquidación. |
| Directamente ante la Gobernación de Antioquia | A través del portal tributario del departamento, generando la liquidación en línea y pagando por los canales autorizados; o en una notaría del departamento habilitada para el recaudo.                    |

**Plazo.** El impuesto debe pagarse **antes** de la inscripción, porque la Cámara verifica su pago como condición para registrar. En la práctica se paga el mismo día de la radicación.

**Documento a conservar.** El recibo o comprobante de pago debe archivar en el expediente societario: es el soporte del gasto para efectos contables y tributarios, y el documento que se exhibe si la autoridad departamental cuestiona la liquidación.



**FORMATO DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE REGISTRO****Hoja de trabajo para la radicación**

| <b>Campo</b>                           | <b>Contenido</b>                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamento                           | ANTIOQUIA                                                                                                         |
| Entidad recaudadora                    | Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (por convenio) o Gobernación de Antioquia                           |
| Sujeto pasivo                          | NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S. (en constitución)                                                                  |
| NIT                                    | El asignado en el RUT provisional                                                                                 |
| Dirección                              | Carrera 37 n.º 10A-58, oficina 804, Medellín                                                                      |
| Acto sujeto a registro                 | Constitución de sociedad por acciones simplificada                                                                |
| Documento                              | Documento privado del 1.º de octubre de 2026                                                                      |
| Registro en que se inscribe            | Registro mercantil — libro IX                                                                                     |
| Clase de acto                          | Con cuantía                                                                                                       |
| Base gravable                          | \$600.000.000 (capital suscrito)                                                                                  |
| Tarifa                                 | 0,7 %                                                                                                             |
| Valor del impuesto                     | \$4.200.000                                                                                                       |
| Impuesto sin cuantía por nombramientos | Un (1) acto: órgano de representación legal                                                                       |
| Exenciones aplicables                  | Ninguna. La exención de la Ley 1780 de 2016 no cubre el impuesto de registro, ni el de cuantía ni el sin cuantía. |
| Fecha de pago                          | ____ / ____ / 2026                                                                                                |
| Número de recibo                       | _____                                                                                                             |

---

**MARIANA LÓPEZ CASTAÑO**

C.C. 1.039.672.481 de Medellín

Representante legal

NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.

## PLANILLA DE CONTROL DE RADICACIÓN

### Lista de chequeo para la ventanilla

Esta planilla se lleva impresa a la radicación. Cada casilla se marca en el momento de verificar el documento; ninguna debe quedar en blanco al llegar a la ventanilla.

#### A. Documentos que se radican

| N.º | Documento                                                                                                | Folios | ✓ | Observación |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------|
| 1   | Documento privado de constitución, con presentación personal o reconocimiento notarial de las dos firmas |        |   |             |
| 2   | Carta de aceptación del cargo de representante legal principal                                           |        |   |             |
| 3   | Carta de aceptación del cargo de representante legal suplente                                            |        |   |             |
| 4   | Fotocopia ampliada de la cédula de Mariana López Castaño                                                 |        |   |             |
| 5   | Fotocopia ampliada de la cédula de Felipe Andrés Gómez Vélez                                             |        |   |             |
| 6   | Certificación de pago del capital suscrito                                                               |        |   |             |
| 7   | Declaración juramentada Ley 1780 de 2016                                                                 |        |   |             |
| 8   | RUT provisional (pre-RUT) impreso                                                                        |        |   |             |
| 9   | Carátula única empresarial (dos páginas), firmada                                                        |        |   |             |
| 10  | Anexo de matrícula de persona jurídica, firmado                                                          |        |   |             |
| 11  | Anexo de matrícula de establecimiento de comercio, firmado                                               |        |   |             |
| 12  | Formulario adicional de registro con otras entidades, firmado                                            |        |   |             |
| 13  | Comprobante de pago del impuesto de registro                                                             |        |   |             |
| 14  | Solicitud de inscripción de libros (formato 7 de la Cámara)                                              |        |   |             |
| 15  | Manifestación de desarrollo de emprendimientos sociales, Ley 2234 de 2022                                |        |   |             |
| 16  | Formato de la Cámara que acredita las condiciones de pequeña empresa joven                               |        |   |             |
| 17  | Anexo de reporte de información con enfoque diferencial étnico                                           |        |   |             |
| 18  | Poder especial, si radica un tercero                                                                     |        |   |             |

#### B. Verificaciones antes de entregar

| Verificación | ✓ | Responsable |
|--------------|---|-------------|
|--------------|---|-------------|

|                                                                                                    |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| La razón social es idéntica en los tres formularios y en el documento de constitución              |  | Representante legal |
| El teléfono es idéntico en los tres formularios                                                    |  | Representante legal |
| El número del formulario 001 de la DIAN quedó transcrito en el formulario de otras entidades       |  | Representante legal |
| Los tres capitales indican valor, número de acciones y valor nominal                               |  | Representante legal |
| El capital suscrito indica además la clase de acciones                                             |  | Representante legal |
| La suma de acciones de los accionistas es 600.000 y coincide con el capital suscrito               |  | Representante legal |
| Se marcó la casilla de beneficio de la Ley 1780 y se anexó la declaración                          |  | Representante legal |
| Los formularios están firmados y, si el formato lo exige, con huella                               |  | Representante legal |
| No hay tachones ni enmendaduras en ningún formulario                                               |  | Representante legal |
| La consulta de homonimia se realizó y no arrojó coincidencias                                      |  | Representante legal |
| El anexo de responsabilidades tributarias tiene presentación personal ante la Cámara               |  | Representante legal |
| El documento de constitución indica de manera expresa el término para el pago del capital suscrito |  | Representante legal |
| Se anexó la relación de nombre e identificación de los nueve trabajadores                          |  | Representante legal |

### C. Resultado de la radicación

| Concepto                                     | Contenido          |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fecha de radicación                          | ___ / ___ / 2026   |
| Número de recibo de caja                     | _____              |
| Valor total pagado                           | \$_____            |
| Fecha estimada de entrega                    | ___ / ___ / 2026   |
| Número de matrícula mercantil de la sociedad | _____              |
| Número de matrícula del establecimiento      | _____              |
| Número y libro de inscripción del documento  | _____ del libro IX |
| NIT definitivo asignado                      | _____              |
| ¿Hubo devolución? Causa                      | _____              |